XIQUE-XIQUE SEGURO DE RESPONSABILIDADE CIVIL PARA CONSELHEIROS, DIRETORES E ADMINISTRADORES (D&O)

Apólice XQ-DO-2026-93035

DOCUMENTO SIMULADO PARA FINS ACADÊMICOS (InsurMinds/I2A2). Seguradora, tomadora, CNPJ, valores e pessoas são fictícios. Não constitui oferta, apólice ou condição contratual de nenhuma seguradora real.

PREÂMBULO

A Xique-Xique Seguros Gerais S.A. (fictícia), inscrita no CNPJ sob o nº 00.000.104/0001-82, emite a presente apólice em favor da Tomadora Citrus Paulista Agrícola Ltda. (fictícia), CNPJ 98.597.577/0001-75, com sede em Bebedouro/SP, vigente de 01/08/2026 a 01/08/2027, com data de retroatividade fixada em 01/01/2015, garantindo os Segurados até o Limite Máximo de Garantia de R$ 60 milhões, mediante o pagamento do prêmio total de R$ 569 mil e observada a participação obrigatória do Segurado (franquia) de R$ 50 mil por Reclamação.

Atividade: citricultura — laranja para suco. Porte: 9 mil hectares. Localização: Bebedouro/SP (região Sudeste). Perfil: grande produtor. Particularidades informadas na proposta: greening; contratos com indústria exportadora de suco.

Cláusula 1ª – Glossário

Reclamação: pedido formal de reparação contra o Segurado. Reclamação contínua: reclamações com o mesmo fato gerador consideradas uma só. Divisibilidade: nenhum ato de um Segurado será imputado a outro.

Cláusula 2ª – Definição de Segurado

Considera-se Segurado exclusivamente a pessoa física eleita para cargo estatutário de diretor ou conselheiro de administração da Tomadora, conforme ata registrada. Não são considerados segurados os procuradores, administradores de fato ou membros do conselho fiscal.

Cláusula 3ª – Cobertura A — Responsabilidade dos Segurados Não Indenizáveis

A Seguradora pagará, em nome do Segurado, as perdas decorrentes de reclamações por ato danoso, quando a Tomadora não puder ou não estiver obrigada a indenizá-lo, inclusive por insolvência, vedação legal ou recusa. Esta cobertura conta com limite adicional exclusivo (Side A DIC) de R$ 30 milhões, sem participação obrigatória do Segurado (franquia).

Cláusula 4ª – Cobertura B — Reembolso à Tomadora

A Seguradora reembolsará a Tomadora pelos valores que esta, por força de lei ou estatuto, tiver adiantado ou pago ao Segurado a título de perdas ou Custos de Defesa, aplicando-se a participação obrigatória do Segurado (franquia) de R$ 50 mil.

Cláusula 5ª – Data de Retroatividade

Data de retroatividade: 01/01/2015.

Cláusula 6ª – Limite Máximo de Garantia

O Limite Máximo de Garantia é de R$ 60 milhões, no agregado por período de vigência, para todas as coberturas e reclamações somadas.

Cláusula 7ª – Reintegração do Limite

A reintegração do limite dependerá de análise de aceitação e pagamento de prêmio adicional a ser fixado pela Seguradora.

Cláusula 8ª – Franquia e Participação Obrigatória

Não se aplica participação obrigatória do Segurado (franquia) às Coberturas A e às coberturas adicionais. Para as Coberturas B e C aplica-se participação obrigatória do Segurado (franquia) de R$ 50 mil por reclamação.

Cláusula 9ª – Custos de Defesa

Os Custos de Defesa são pagos em adição ao Limite Máximo de Garantia até 50% do LMG; excedido esse montante, passam a integrá-lo.

Cláusula 10ª – Adiantamento de Custos de Defesa

A Seguradora adiantará os Custos de Defesa em até 15 dias contados do recebimento dos documentos, independentemente de definição sobre a cobertura, cabendo devolução somente se comprovada, por decisão final, a exclusão aplicável.

SIMULADA · USO ACADÊMICO

Cláusula 11ª – Escolha de Advogados

O Segurado poderá escolher livremente seus advogados, cabendo à Seguradora apenas verificar a razoabilidade dos honorários.

Cláusula 12ª – Separabilidade

As declarações da proposta e o conhecimento de qualquer Segurado não serão imputados aos demais; a conduta de um Segurado não prejudicará a cobertura dos outros.

Cláusula 13ª – Multas e Penalidades

Estão cobertas exclusivamente multas civis impostas ao Segurado em processos judiciais, até o sublimite de R$ 6 milhões. Multas administrativas não estão cobertas.

Cláusula 14ª – Âmbito Geográfico e Jurisdição

Esta apólice cobre reclamações apresentadas em qualquer parte do mundo, excetuadas aquelas ajuizadas nos Estados Unidos da América ou no Canadá, salvo se para execução de sentença proferida no Brasil.

Cláusula 15ª – Subsidiárias e Novas Controladas

Novas controladas são incluídas automaticamente desde que seus ativos não excedam 25% dos ativos consolidados da Tomadora; acima disso, mediante aceitação expressa.

Cláusula 16ª – Mudança de Controle (Run-off)

Em caso de alteração de controle, a cobertura fica restrita a atos anteriores, podendo ser contratado run-off de até 3 anos mediante prêmio adicional.

Cláusula 17ª – Cancelamento

Esta apólice não poderá ser cancelada pela Seguradora, salvo por falta de pagamento do prêmio, com aviso prévio de 30 dias.

Cláusula 18ª – Sub-rogação

A Seguradora sub-roga-se nos direitos contra terceiros, não exercendo regresso contra os Segurados salvo em caso de dolo.

Cláusula 19ª – Moeda e Conversão

Os valores são expressos em reais e atualizados pelo IPCA entre a data do sinistro e a do efetivo pagamento.

Cláusula 20ª – Riscos Excluídos

20.1 Além das exclusões das Condições Gerais, não estão cobertas:

20.1.1 Atos Dolosos: Exclui-se a reclamação decorrente de ato doloso do Segurado reconhecido por decisão judicial ou administrativa, ainda que não definitiva, ou por confissão.

20.1.2 Reclamações entre Segurados: Excluem-se reclamações movidas pela Tomadora ou por outro Segurado, salvo ações derivadas propostas por acionistas minoritários sem participação dos Segurados.

20.1.3 Poluição e Danos Ambientais: Excluem-se reparação e remediação de danos ambientais; ficam cobertos os Custos de Defesa do Segurado até o sublimite de 10% do LMG.

20.1.4 Riscos Cibernéticos: A exclusão de riscos cibernéticos não se aplica a reclamações por falha de supervisão ou governança do Segurado sobre segurança da informação e proteção de dados.

20.1.5 Fatos Conhecidos e Litígios Anteriores: Excluem-se reclamações relativas a fatos conhecidos por qualquer Segurado signatário da proposta antes do início de vigência.

CLÁUSULAS PARTICULARES RURAIS

Cláusula Particular Rural nº 1 – Cobertura Adicional — Crédito Rural, Sicor e Proagro
Estão cobertas reclamações e processos administrativos sancionadores do Banco Central do Brasil, do MAPA e do Ministério Público contra o Segurado decorrentes de atos de gestão em operações de crédito rural, inclusive enquadramento no Proagro, registro no Sicor e desvio de finalidade, até o LMG.

Cláusula Particular Rural nº 2 – Cobertura Adicional — Defesa em Processos Ambientais Rurais
Estão cobertos Custos de Defesa do Segurado em inquéritos e processos ambientais (Ibama, órgãos estaduais e Ministério Público), inclusive embargos, CAR e fornecedores rurais da cadeia, até o LMG.

Cláusula Particular Rural nº 3 – Recuperação Judicial e Insolvência

SIMULADA · USO ACADÊMICO

Em caso de recuperação judicial da Tomadora, a cobertura permanece vigente para atos anteriores ao pedido.

DOCUMENTO SIMULADO PARA FINS ACADÊMICOS (InsurMinds/I2A2). Seguradora, tomadora, CNPJ, valores e pessoas são fictícios. Não constitui oferta, apólice ou condição contratual de nenhuma seguradora real.

SIMULADA · USO ACADÊMICO